РЕКЛАМА

Дело № 1-44/2021

Номер дела: **1-44/2021**

УИН: **65RS0011-01-2021-000109-69**

Дата начала: **05.02.2021**

Дата рассмотрения: **18.06.2021**

Суд: **Поронайский городской суд Сахалинской области**

Судья: **Чепкая Светлана Алексеевна**

Статьи УК: **105, 162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Парамонов Олег Владимирович		
ПРОКУРОР	Радченко Л.В.		
ПРОКУРОР	Петранкин А.В.		
	Короткий Леонид Анатольевич	Статьи УК: 105, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			05.02.2021
Передача материалов дела судье			05.02.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			18.02.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		18.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		25.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		06.04.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	08.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	19.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	04.05.2021
Судебное заседание		11.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.06.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	18.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	18.06.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	18.06.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		22.06.2021

Приговоры

Дело № 1 – 44/2021 г. (12001640008000341)

УИД65RS0011-01-2021-000109-69

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Поронайск, Сахалинской области 18 июня 2021 года

Поронайский городской суд, Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи – Чепкой С.А.,

при помощнике судьи – Гаврилиной Т.С.,

с участием:

государственных обвинителей – Петранкина А.В., Радченко Л.В.,

подсудимого – Короткого Леонида Анатольевича,

защитника по назначению – Парамонова О.В.,

потерпевших – К.Н., К.Н.Е., Ш.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, уголовное дело в отношении,

КОРОТКОГО ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА, * не судимого,

мера пресечения заключение под стражей с дата ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105, части 2 статьи 162, части 2 статьи 162 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Короткий Л.А. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Он же, Короткий Л.А., совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Он же, Короткий Л.А., совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Преступления совершены им в *, при следующих обстоятельствах.

дата в период с 9 часов до 11 часов 33 минут, Короткий Л.А., находясь у себя в квартире, расположенной в *, *, достоверно зная, что его знакомые Н.В., Б.Г., Ш.Д., А.Р. и К.Н., в квартире последней, распивают спиртное, его выгнали и не пускают, желая употребить спиртное, взял на кухне неустановленный в ходе следствия нож и пошел к К.Н.

дата в период с 9 часов до 11 часов 33 минут, Короткий Л.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке третьего этажа около квартиры, расположенной в *, на почве личных неприязненных отношений, вызванной тем, что Н.В., Б.Г., Ш.Д., А.Р. и К.Н., распивая спиртное в квартире последней, выгнали его, не пускают, не дают выпить, стал сильно, громко стучать во входную дверь, требуя открыть ее, когда К.Н., открыв входную дверь, вышла на лестничную площадку, выражаясь нецензурной бранью, стала вновь выгонять его, Короткий Л.А., на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение телесных повреждений и тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, используя нож, обладающий колюще – режущими свойствами, то есть, применяя предмет, используемый в качестве оружия, нанес ножом один удар в область шеи К.Н., причинив телесное повреждение колото – резаное ранение в левой надключичной области на уровне средней трети ключицы с повреждением трахеи, с развитием подкожной эмфиземы (воздух в мягких тканях), левостороннего и правостороннего пневмотораксов (воздух в плевральной полости), которое оценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, после чего, Короткий Л.А. ушел вниз по лестнице, а К.Н., вернулась в квартиру сообщив присутствующим, что Короткий Л.А. порезал ее ножом.

дата в дневное время, Короткий Л.А., проходя по улице и увидев сидевшую на автобусной остановке ранее незнакомую женщину, в руках у которой была дамская сумка, в ходе внезапно возникшего умысла, решил совершить нападение с целью завладения ее деньгами и имуществом.

Исполняя задуманное, дата примерно в 11 часов 55 минут, Короткий Л.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сидевшей на автобусной остановке около дома, расположенного в *, К.Н.Е., потребовал у нее денежные средства, на что последняя ответила отказом, пояснив, что для него у нее денег нет, после чего, Короткий Л.А., продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью подавления ее воли к сопротивлению, применяя предмет, используемый в качестве оружия, имевшейся при нем нож, применяя насилие опасное для жизни и здоровья, нанес один удар ножом в область груди слева К.Н.Е., причинив телесное повреждение слепое колото – резаное ранение левой молочной железы, которое оценивается как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком не свыше 21 дня, затем, вырвал из рук у К.Н.Е. дамскую сумку, стоимостью 3000 рублей, в которой находились мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J8» стоимостью 5000 рублей, кожаный кошелек стоимостью 3000 рублей, а также три банковские карты на имя К.Н.Е., сим – карта оператора сотовой связи «Мегафон», силиконовый чехол от телефона, не представляющие материальной ценности, а всего похитил имущество, принадлежащее К.Н.Е. на общую сумму 11000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб. После чего, Короткий Л.А., с места совершения преступления скрылся.

дата в дневное время, Короткий Л.А., находясь около торгового павильона «Ангелина» в *, в ходе внезапно возникшего умысла, решил совершить нападение на продавца павильона с целью завладения ее деньгами и имуществом.

Исполняя задуманное, дата примерно в 12 часов 25 минут, Короткий Л.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, прошел в торговый павильон «Ангелина», расположенный в *, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, напал на продавца указанного павильона Ш.Н., потребовал у последней носки, затем денежные средства 500 рублей, при этом, с целью оказания психологического воздействия и подавления ее воли к сопротивлению, находясь в непосредственной близости от Ш.Н., держа нож в правой руке, направил его клинком в ее сторону, пытаясь схватить ее, тем самым угрожая предметом, используемым в качестве орудия и применением насилия опасного для жизни и здоровья, данную угрозу в сложившейся ситуации, с учетом, небольшого помещения, отсутствия второго выхода и возможности покинуть павильон, Ш.Н., воспринимала реально, опасаясь за жизнь и здоровье, оказала активное сопротивление, рукой перехватила его руку с ножом, вытолкала из павильона, кричала о помощи, сказав, вызовет полицию. Короткий Л.А., увидев проходивших мимо павильона людей, с места совершения преступления скрылся.

Подсудимый Короткий Л.А., вину в покушении на убийство К.Н. не признал, вину в совершении разбойного нападения на К.Н.Е. признал частично, вину в совершении разбойного нападения на Ш.Н. не признал и суду показал, что

дата алкоголь он совместно с Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р. и К.Н. у него и у К.Н. в квартире, не употреблял, выпил по дороге домой после того, как ушел из торгового павильона «Ангелина». Факт нанесения удара ножом в область шеи К.Н. признает. С какой целью взял нож дома пояснить не может. Мотива и умысла на причинение смерти К.Н. у него не было, находились в соседских, дружеских отношениях, ссор, конфликтов между ними не было. Действия его никто не пресекал, повторно нанести удары ножом ему ни кто и ни что не мешало. Как нанес удар ножом К.Н., не помнит.

дата , после того, как нанес удар ножом К.Н., оделся дома и пошел в город. Проходя мимо остановки, увидел женщину, попросил денег, она ответила нет и сказала это, с таким превосходством, пренебрежением, он забрал у нее сумку с имуществом, при этом нанес удар ножом по неосторожности, нож находился у него в кармане, он придерживал его рукой, и забирая сумку, ударил ножом. После этого, с сумкой пошел в сторону новых домов по *, подростки сказали отдать сумку, он бросил ее и ушел в сторону центра города.

дата , после того, как бросил сумку К.Н.Е., он зашел в торговый павильон «Ангелина», попросил носки в долг за 500 рублей, денежные средства, 500 рублей, не требовал, удар ножом не наносил и не пытался нанести, нож держал в руке, направив на продавца. Женщина, продавец вытолкала его из павильона, он ушел, ничего из имущества не взял, состава преступления в его действиях нет.

Также пояснил, поведение свое в тот день, может объяснить тем, что действиями своими он не руководил, в него вселился дьявол, вызвал приступ агрессии, чтобы успокоить его, необходимо было употребить спиртное, он искал деньги, чтобы купить и выпить спиртное. У него есть свое учение о вере, параллельных мирах, порталах, которое он записывает и публикует в интернете. Он не обычный человек, общается с духами, животными, луной, ети, сын бога мертвого, обладает знаниями об устройстве вселенной, может открыть всему человечеству знания, данные ему свыше. Приносит потерпевшим извинения. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке статьи 276 УПК Российской Федерации, показаний подсудимого Короткого Л.А., данные им в качестве подозреваемого дата и обвиняемого дата (т. 2 л.д. 55 – 58, т. 2 л.д. 72 – 73) следует, что, он, вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья К.Н., с применением предмета (ножа), используемого в качестве оружия; вину в совершении разбойного нападения на К.Н.Е., с применением предмета (ножа), используемого в качестве оружия и вину в совершении разбойного нападения на Ш.Н., с угрозой применения предмета (ножа), используемого в качестве оружия, признает полностью, при этом пояснил, что

дата примерно в 11 часов 20 минут находясь по месту жительства и обнаружив пропажу сигарет, подумал на К.Н., затем вспомнив, что она оклеветала его знакомую А.Р., взял кухонный нож с синей ручкой и пошел к К.Н., проживающей по соседству в его подъезде на третьем этаже, в *, чтобы разобраться. Постучал во входную дверь никто не открыл, из квартиры за дверью слышал женские голоса, стал откручивать дверную ручку, в это время, дверь квартиры открыла К.Н., которая на его вопрос, зачем оклеветала А.Р., выразилась в его адрес нецензурной бранью, после чего, примерно в 11 часов 30 минут, он нанес один удар ножом в область шеи слева К.Н., где именно нанес удар ножом, на лестничной площадке или в квартире, пояснить не может, не помнит, после этого, пошел к себе домой, слышал, что кто – то из женщин позвал К.Н., затем стал кричать, он зашел домой, попил воды, одел верхнюю одежду, взял с собой нож и пошел в город. Ранее с К.Н., ссор, конфликтов не было, находились в хороших отношениях.

дата примерно в 11 часов 55 минут, увидев на автобусной остановке около дома, расположенного в *, незнакомую женщину, подошел к ней, попросил 500 рублей, она ответила, что денег нет, прижала к себе сумку, он стал отбирать сумку, но женщина не отпускала ее, он достал из правого кармана своей куртки нож и нанес К.Н.Е. один удар ножом в область груди, забрал сумку и пошел далее по улице. Когда подростки крикнули ему, отдать сумку, он бросил ее и ушел в сторону городской площади.

дата в 12 часов 25 минут, он, находясь в помещении торгового павильона «Ангелина» ТЦ «Восход», расположенного в *, используя нож, совершил нападение на продавца Ш.Н., зайдя в помещение торгового павильона, где продавалась одежда, был без носок, у него замерзли ноги, он обратился к женщине продавцу есть ли носки, она ответила, что нет, после чего, он достал из правого кармана своей куртки нож, направил его в сторону продавца при этом говорил, чтобы она дала ему носки, но женщина вытолкала его из павильона на улицу, после этого, он направился в сторону своего дома, по пути напротив магазина «Амида» выбросил нож. Не доходя до дома, был задержан сотрудниками полиции. Преступление совершил при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с тестом согласен, сведения, изложенные в нем достоверны и точны, показания данные в качестве подозреваемого подтверждает полностью.

Указанные показания, подсудимый Короткий Л.А. подтвердил в присутствии защитника при проверке показаний на месте и в ходе очной ставки с потерпевшей К.Н.

Из протокола проверки показаний на месте и фототаблицы к нему, с участием подозреваемого Короткого Л.А. от дата (т. 2 л.д. 59 – 66) следует, что по всем трем эпизодам, он указал место совершения преступления и рассказал об обстоятельствах его совершения, подтвердив в присутствии защитника, ранее данные признательные показания о том, что

дата примерно в 11 часов 30 минут он нанес один удар ножом в область шеи К.Н., где нанес ножевое ранение на лестничной площадке третьего этажа около квартиры, или в ее квартире, расположенной в *, не помнит;

дата примерно в 11 часов 55 минут он на автобусной остановке подошел к женщине и попросил 500 рублей, она ответила отказом, прижала к себе дамскую сумку. Он стал отбирать у нее сумку, но женщина не отпускала, после чего, он достал из правого кармана своей куртки нож, нанес ей один удар ножом в область груди, забрал сумку и ушел;

дата в 12 часов 25 минут, он, находясь в помещении торгового павильона «Ангелина», обратился к женщине, продавцу, с вопросом есть ли у них носки, на что та ответила, нет. Получив отказ, он достал из правого кармана своей куртки нож, и направил его в сторону продавца, при этом говорил, чтобы та дала ему носки. Но женщина вытолкала его из павильона на улицу, по пути следования домой возле магазина «Амида» он выбросил нож. Короткий Л.А. указал место, где выбросил нож.

Из протокола очной ставки между обвиняемым Коротким Л.А. и потерпевшей К.Н. от дата следует, что Короткий Л.А. в присутствии защитника и потерпевшей К.Н., подтвердил ранее данные признательные показания о том, что дата он нанес один удар ножом в область шеи К.Н., пояснил, с какой целью взял нож не знает, никакого мотива у него не было,

негативных чувств к потерпевшей не испытывал, область тела для нанесения удара не выбирал, не предполагал, что от его действий может наступить ее смерть, помощь оказать не пытался, полагал, что ее окажут другие, принес извинения. Дополнил, у него есть своя религия, которую предсказал Нострадамус, через него действовал дьявол, он не руководил собой, был сам не свой, его действиями руководили другие силы. К.Н. в присутствии Короткого Л.А., подтвердила ранее данные показания о том, что на очередной стук, она открыла входную дверь, вышла в подъезд и увидев Короткого Л.А., сказала, чтобы он уходил, у нее ни кабак, ни проходной двор, возможно, использовала нецензурную брань и оскорбила Короткого Л.А. (т. 2 л.д. 74 – 80);

Из оглашенных в порядке статьи 276 УПК Российской Федерации показаний обвиняемого Короткого Л.А. от дата (т. 2 л.д. 88 – 93) следует, что, он, вину в покушении на убийство К.Н. по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК Российской Федерации не признает, с обвинением не согласен, считает его не верным, хотя событие и нанесение телесных повреждений К.Н., не отрицает. Вину в разбойном нападении на К.Н.Е. по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации признает полностью. Вину в разбойном нападении на Ш.Н. по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации, не признает, с квалификацией не согласен, так как он ничего не взял.

Оглашенные, признательные показания, подсудимый Короткий Л.А. в судебном заседании не подтвердил, указав, об оказанном на него моральном и психологическом давлении со стороны следователей полиции и следственного комитета при допросе в качестве подозреваемого дата и обвиняемого дата , предоставлении на подпись чистых бланков его допросов.

Вина подсудимого в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни и здоровья К.Н., подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая К.Н. суду показала, что дата около 9 часов она проснулась, у нее в квартире находились Ш.Д., Б.И. , Н.В. и А.Р., впятером, на кухне они стали распивать спиртное. Через некоторое время, в дверь квартиры стали громко стучать, А.Р. предположила, что снова пришел Короткий Л.А., пояснила, что между Н.В. и Коротким Л.А. у него в квартире произошла ссора, они забрали спиртное и ушли, видеть его в ее квартире никто не желает. Она, в глазок никого не увидела, дверь не открыла. Когда, в очередной раз в дверь сильно стали стучать, она открыла входную дверь, вышла на лестничную площадку, за дверью стоял Короткий Л.А. В грубой форме, выражаясь нецензурной бранью, она сказала ему уходить, у нее ни кабак, ни проходной двор. Короткий Л.А., ничего не говоря, сделал шаг к ней и нанес один удар ножом в область шеи слева, она видела у него в правой руке нож, почувствовала удар клинком ножа в шею и резкую нехватку воздуха. После этого, Короткий Л.А., ничего не говоря, развернулся и пошел по лестнице вниз. Она зашла в квартиру и сообщила, что Короткий Л.А., ударил ее ножом, попросила вызвать скорую помощь, что происходило дальше, не помнит. У нее было ножевое ранение шеи, она длительное время находилась на лечении, сначала в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», затем в ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница».

Также пояснила, дата в квартире Короткого Л.А., она не была, ранее конфликтов между ней и Коротким Л.А., не было, намерений лишить ее жизни он не высказывал, сопротивление ему она не оказывала, на помощь не звала, противоправные действия его никто не останавливал, не пресекал. Перед, во время и после нанесения удара ножом, Короткий Л.А., не сказал ни слова. Мотива на ее убийство у Короткого Л.А., не было. Ни кто и ни что, не мешало ему нанести ей повторные удары ножом. Считает, что Короткий Л.А., нанес ей удар ножом в связи с тем, что его не пустили в квартиру, не дали выпить, она с ним грубо разговаривала, он нанес бы удар ножом любому, кто открыл дверь. Утверждает, что именно Короткий Л.А., нанес ей удар ножом в область шеи. Она не помнит, чтобы Короткий Л.А., заходил в ее квартиру, ему наливали спиртное, выгнали, как указывают свидетели Н.В., Б.И. , Ш.Д. и А.Р., допускает, что так и было, просто она не помнит.

Свидетели Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., каждый в отдельности, суду показали, дата примерно в 9 часов Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., О.О. и Короткий Л.А., в квартире последнего, расположенной в *, распивали спиртное, между Н.В. и Коротким Л.А. произошла ссора, он

вел себя агрессивно, демонстрировал отвертку, после этого, около 10 часов, Н.В., Б.И. , Ш.Д. и А.Р., забрали водку, ушли в квартиру К.Н., расположенную в том же подъезде на третьем этаже, в *, где вместе с К.Н., впятером, продолжили распивать спиртное. После этого, Короткий Л.А., приходил в квартиру К.Н., сильно стучал в дверь, просил выпить, два раза, кто – то из них, кто точно не помнят, К.Н. или Н.В., открыли ему дверь, один раз налили спиртное, затем они выгнали его, Короткий Л.А. был злой, агрессивный, продолжал стучать в дверь, они не открывали. Затем, дата примерно в 11 часов 20 – 30 минут, Короткий Л.А. снова стал сильно, громко стучать в дверь квартиры, испугавшись, что выломает, К.Н. открыла дверь, вышла на лестничную площадку, примерно через минуту зашла в квартиру держась за шею рукой, прошла в кухню, где находились Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., и, сообщила, что Короткий Л.А., нанес ей удар ножом, попросила вызвать скорую помощь. Они видели у К.Н. на шее слева порез, крови не было, лицо стало опухать, через некоторое время, она не могла говорить, хрипела. А.Р. вызвала скорую помощь, звонила несколько раз, так как долго не ехали. По приезду, К.Н., оказали медицинскую помощь, на носилках вынесли из квартиры в машину и доставили в больницу. дата К.Н. в квартире у Короткого Л.А., не находилась, при дачи первоначальных показаний, они, перепутали события, так как на протяжении нескольких дней употребляли спиртное.

Н.В., Б.И. и Ш.Д. дополнили, считают, Короткий Л.А. нанес удар ножом К.Н., поскольку его не пустили в квартиру и не налили ему выпить.

А.Р. дополнила, в скорую помощь, она звонила несколько раз, так как машина долго не ехала. Ни в подъезде, ни дома крови не было. Ранее между Коротким Л.А. и К.Н., каких – либо конфликтов, не было, они находились в соседских, дружеских отношениях, периодически вместе употребляли спиртное.

Указанные показания свидетели Н.В., Б.И. , Ш.Д., уточнили и подтвердили в ходе очной ставки с потерпевшей К.Н., протокол очной ставки между потерпевшей К.Н. и свидетелем Б.И. от дата (т. 1 л.д. 93 – 96), протокол очной ставки между потерпевшей К.Н. и свидетелем Ш.Д. от дата (т. 1 л.д. 101 – 104), протокол очной ставки между потерпевшей К.Н. и свидетелем Н.В. от дата (т. 1 л.д. 84 – 88), все свидетели на очной ставке подтвердили показания потерпевшей К.Н., что дата утром ее в квартире Короткого Л.А., не было.

Свидетели Р.А. и Б.Л., фельдшеры скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», каждый в отдельности, суду показали, дата они находились на суточном дежурстве, в 11 часов 33 минуты, от диспетчера поступил вызов в квартиру, расположенную в * *, к женщине, ножевое ранение шеи, незамедлительно выехали на место, при входе в подъезд, на лестничной площадке второго и третьего этажей, около квартиры и в квартире, свежих следов крови не было. В квартире на кухне находилась пострадавшая женщина, К.Н., которая сидела на стуле, держала левую руку на шее с левой стороны, пояснила, ударили ножом. Руки и одежда у нее были в крови. Подробности не выясняли, так как у нее началась подкожная эмфизема. В квартире находились еще несколько женщин, подруги пострадавшей, были в панике, ничего о случившемся не рассказывали, нашли и передали им ее документы. Они оказали К.Н. экстренную помощь, промыли рану, наложили повязку, на носилках вынесли из квартиры в машину, доставили в приемный покой ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», прибыли в 11 часов 59 минут, их ждал врач, передали данные пострадавшей диспетчеру.

Свидетель О.Г. суду показала, что она работает фельдшером по приему вызовов в отделении скорой медицинской помощи ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», в ее обязанности входит, прием вызовов поступивших на телефон скрой помощи и передача их бригаде скорой помощи, а также направление бригады по вызову. дата в 11 часов 33 минуты поступил вызов от женщины, которая не представилась, пояснила, что женщину ударили ножом в шею, в сознании, у нее кровотечение, в квартиру, расположенную в *. Она сказала, чтобы встречали скорую помощь и сразу направила бригаду по адресу, передав им вызов. Примерно через минуту снова позвонила женщина и сказала, что пострадавшая хрипит. Она пояснила, что бригада уже направлена. В 11 часов 59 минут бригада СМП доставила в приемный покой больницы пострадавшую К.Н., дата года рождения.

Письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что осмотрен второй подъезд дома, расположенный в * где находятся квартиры с 16 по 30, вход оборудован металлической дверью без домофона и запорного устройства, на каждой лестничной площадке по пять квартир. На лестничной площадке второго этажа с правой стороны *, где проживает Короткий Л.А. На лестничной площадке третьего этажа с левой стороны *, где проживает К.Н., входная дверь металлическая. На лестничной площадке второго и третьего этажей следов похожих на кровь не обнаружено (т. 1 л.д. 47 – 50);

Копией карты вызова скорой медицинской помощи * от дата , из которой следует, что дата в 11 часов 33 минуты от женщины поступил вызов по адресу: *, к К.Н., ранение головы, шеи, в сознании. Со слов больной, рана в области шеи, кровоточащая, в шейной области боль. Со слов очевидцев, получила травму около часа назад, вследствие побоев. Злоупотребление алкоголем не отрицает, последний прием алкоголя 10 минут назад, полицию вызвали 20 минут назад. При осмотре в области шеи слева имеется рана размером 2,0 см., края раны зияют, кровоточат. При пальпации шеи имеется подкожная эмфизема. Диагноз: Колото – резаная рана шеи слева, алкогольное опьянение, оказана медицинская помощь на месте, доставлена в приемный покой ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» в 11 часов 50 минут (т. 1 л.д. 53 – 58);

Заключением судебно – медицинской экспертизы * от дата , из которой следует, что у К.Н. на момент обращения за медицинской помощью дата имелись следующие телесные повреждения: колото – резаное ранение в левой надключичной области на уровне средней трети ключицы с повреждением трахеи, с развитием подкожной эмфиземы (воздух в мягких тканях), левостороннего и правостороннего пневмотораксов (воздух в плевральной полости), которое оценивается, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, образовано от воздействия предмета, обладающего колюще – режущими свойствами, в срок, незадолго до оказания медицинской помощи (т. 1 л.д. 61 – 66).

Вина подсудимого в разбойном нападении на К.Н.Е., подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая К.Н.Е. суду показала, что дата примерно в 11 часов 55 минут, она находилась на автобусной остановке около дома, расположенного в *, к ней подошел неизвестный мужчина, с усами, в очках, на лице которого была кровь, Короткий Л.А., который потребовал деньги, она ответила отказом, сказав, что денег у нее для него нет, после этого, Короткий Л.А. нанес ей один удар ножом в область груди слева и замахнулся, чтобы нанести второй, она закрылась от него дамской сумкой, выставив ее перед собой, после чего, Короткий Л.А. выхватил сумку у нее из рук и направился от остановки за дом, расположенный в *, она стала кричать, звать на помощь, к ней подошла П.Е., они пошли за мужчиной, требуя вернуть сумку. Два подростка, К.В. и Е.С., видя происходящее, хотели остановить Короткого Л.А., требуя вернуть сумку. Короткий Л.А. направил в их сторону нож, затем бросил сумку и пошел в сторону спортивного комплекса «Авангард». Она взяла сумку, проверяя все ли на месте, увидела на одежде кровь. П.Е. вызвала скорую помощь, ее доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась, так как боялась заразиться COVID. В момент нападения, на ней были пуховик, утепленный темно – оливкового цвета и кофта разноцветная, на которых, после нападения, имелись повреждения ткани. Кофту она выкинула, пуховик отдала в химчистку, ремонту не подвергала. Короткий Л.А. похитил у нее женскую сумку, стоимостью 3000 рублей, в которой находились, женский кошелек, стоимостью 3000 рублей, мобильный телефон марки ««Samsung Galaxy J8», стоимостью 5000 рублей, с сим – картой оператора «Мегафон» и силиконовым чехлом, и три банковские карты на ее имя, Сбербанк ViSA Аэрофлот *; Сбербанк ViSA *; АТБ Мир *, не представляющие материальной ценности, всего ей причинен материальный ущерб на общую сумму 11 000 рублей, что для нее является значительным, поскольку ее ежемесячный доход составляет 81000 рублей. Похищенное имущество ей возвращено, претензий материального характера, к подсудимому не имеет.

Свидетель П.Е. суду дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей К.Н.Е., при этом подтвердила, что дата около 11 часов 50 минут, она находилась на расстоянии 5 метров от автобусной остановки около дома, расположенного в *. Мимо нее в сторону

остановки прошел мужчина, худощавого телосложения, ростом около 170 см., с усами, в очках, на лбу засохшая кровь, в темной куртке, синих джинсах, сапогах, который подошел к находившейся на остановке женщине, К.Н.Е., после чего, она услышала, как К.Н.Е., громко сказала мужчине, «не для тебя». Отвернувшись посмотреть автобус, она услышала крик женщины, вызвать полицию, обернувшись, увидела К.Н.Е., которая кричала, вызовите полицию, он у меня сумку украл. В это время, Короткий Л.А. с сумкой быстрым шагом уходил в сторону спортивного комплекса «Авангард». Следуя вместе с К.Н.Е. за данным мужчиной, последняя пояснила, он попросил денег, она отказала, он вырвал сумку. Понимая, что мужчина может не вернуть сумку, она стала снимать его на видео на сотовый телефон. Видя происходящее, к Короткому Л.А. направились два подростка, К.В. и Е.С., занимавшиеся на турниках, которые потребовали отдать сумку. Поскольку К.Н.Е. продолжала кричать о помощи, Короткий Л.А., бросил сумку со словами «да на свою сумку», и пошел за спортивный комплекс «Авангард». К.Н.Е. забрала сумку и сказала, что у мужчины нож, он ударил ее ножом в грудь, на куртке у нее она видела порез. Когда К.Н.Е. расстегнула куртку, на кофте она увидела кровь. После этого, она позвонила на 112 и сообщила о случившемся, вместе с К.Н.Е., прошли на автобусную остановку, где дождались скорую помощь, и К.Н.Е. была госпитализирована в больницу. Через некоторое время приехали сотрудники полиции, которым она все рассказала, предоставила сделанные ею на телефон фотографии напавшего с ножом мужчины и с ее участием произвели осмотр места происшествия. Примерно через 30 минут сотрудники полиции по телефону сообщили, что задержали мужчину, прислали фотографию задержанного, которого она узнала, им оказался Короткий Л.А.

Свидетели К.В. и Е.С., каждый в отдельности, суду показали, что дата в дневное время они занимались на турниках недалеко от спортивного комплекса «Авангард». Около 12 часов, Е.С., услышав, доносившейся из – за домов, крик женщины о помощи, предложил посмотреть, что случилось. В это время из – за дома вышел незнакомый мужчина, худощавого телосложения с усами, в очках, в одной руке у него была женская сумка бордового цвета, в другой он держал нож, они видели торчащий клинок ножа. За мужчиной шли две женщина, П.Е. и К.Н.Е., последняя кричала ему, чтобы отдал сумку. Они поняли, что Короткий Л.А., ограбил женщину, так как в руках у него были нож и сумка. Чтобы помочь К.Н.Е., они подошли к Короткому Л.А., сказали вернуть сумку, Короткий Л.А., не обращал на них внимание, шел в сторону спортивного комплекса «Авангард». Когда К.В. приблизился к нему и потребовал вернуть сумку, последний сказал, отойди, а затем бросил сумку со словами, «да на забирай», быстрым шагом пошел в сторону школы * *, крикнув, вызывайте полицию. Из сумки выпал сотовый телефон и ключ. Они подняли сумку, сотовый телефон, ключ и передали их К.Н.Е. Женщины, сказали спасибо, стали звонить в полицию и пошли в сторону автобусной остановки, они пошли на турники. Они, не обратили внимание, на наличие у К.Н.Е., телесного повреждения. Короткий Л.А., находился в состоянии алкогольного опьянения, походка была шаткой, речь не связанная, на лице следы запекшейся крови.

Свидетели Р.А. и Б.Л., фельдшеры скорой медицинской помощи ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», каждый в отдельности, суду показали, что дата в 12 часов 04 минуты поступил вызов на автобусную остановку около дома, расположенного в *, к женщине, ножевое ранение. По прибытии, на автобусной остановке находилась К.Н.Е., которая пояснила, что ее в грудь ударил мужчина, возможно ножом, так как сразу она не поняла, поскольку почувствовала толчок в грудь. В машине скорой помощи, К.Н.Е., положили на носилки, осмотрели, у нее было в области левой молочной железы колото – резаное, предположительно, проникающее ранение, после этого, К.Н.Е. доставили в больницу, где оказана медицинская помощь.

Свидетель О.Г. суду показала, что работает фельдшером по приему вызовов в отделении скорой медицинской помощи ГБУЗ «Поронайская ЦРБ». дата в 12 часов 04 минуты поступил вызов от П.Е. к К.Н.Е., дата года рождения, на которую напал мужчина, ножевое ранение в грудь, отобрал сумку, находится на автобусной остановке около дома, расположенного в *, пострадавшая в сознании, напугана. На вызов, она отправила бригаду, Р.А. и Б.Л.

Письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что с участием П.Е., осмотрена территория, прилегающая к автобусной остановке и автобусная остановка, расположенная в *, остановка выполнена из металла и пластика, каких либо предметов и веществ на ней и прилегающей территории не обнаружено. Со слов участвующей в осмотре П.Е., на осматриваемой остановке неизвестный мужчина требовал денежные средства у женщины, затем вырвал у нее сумку, ушел за многоквартирный дом, расположенный в *, где затем, на участке местности, на расстоянии 50 метров от остановки и 5 метрах от вышеуказанного дома выбросил похищенную сумку (т. 1 л.д. 123 – 128);

Справкой ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» * от дата , из которой следует, что в приемный покой ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» поступила К.Н.Е., дата года рождения, осмотрена врачом хирургом, диагноз: колото – резаное ранение левой молочной железы, выполнено ПХО раны, дренирование, ушивание, а/с наклейка, даны рекомендации (т.1 л.д. 122);

Копией карты вызова скорой медицинской помощи * от дата , на имя К.Н.Е., дата года рождения, из которой следует, что дата в 12 часов 04 минуты от П.Е. поступил вызов к К.Н.Е., по адресу: * ранение грудной клетки, живота, спины. Осмотрена фельдшером СМП, рана в груди слева, рана кровоточит. Со слов пострадавшей, травма получена около 7 минут назад, ударили ножом в грудь, вследствие нападения. При осмотре грудной клетки в области молочной железы имеется рана размером 1,0 см., края раны косые, рана кровоточит. Диагноз: колото – резаная рана молочной железы слева (т. 1 л.д. 140 – 141);

Заключением судебно – медицинской экспертизы * от дата , из которого следует, что у К.Н.Е. на момент обращения за медицинской помощью дата , имелись следующие телесные повреждения: слепое колото – резаное ранение левой молочной железы, которое оценивается, как легкий вред здоровья по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком не свыше 21 дня, образовано от воздействия предмета, обладающего колюще – режущими свойства, в срок, незадолго до оказания медицинской помощи, возможно в срок указанный потерпевшей (т. 1 л.д. 145 – 148);

Заключением судебной трасологической экспертизы * от дата , из которого следует, что на пуховике К.Н.Е., имеется одно повреждение, относящееся к колото – резанному, которое могло быть образовано орудием, имеющим плоский клинок с обухом и лезвием (т. 1 л.д.153 – 157);

Протоколом осмотра места происшествия и фототабилцы к нему от дата , из которого следует, что с участием К.Н.Е., осмотрена квартира, расположенная в *, на пятом этаже, входная дверь металлическая, на кухне квартиры на подоконнике обнаружена женская сумка бордового цвета, имеет название David Jones Paris, в которой находится телефон марки «Samsung Galaxy J8» и женский кошелек. В ходе осмотра изъяты: женская сумка бордового цвета, женский кошелек, телефон марки «Samsung Galaxy J8» (т. 1 л.д. 176 – 179);

Протоколом осмотра изъятых предметов и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что с участием К.Н.Е. осмотрены:

сумка женская, бордового цвета, прямоугольной формы, название DAVID JONES PARIS, каких – либо повреждений не имеет;

кошелек женский, красного цвета, прямоугольной формы, название HASSION, денежные средства отсутствуют, находятся три банковские карты н имя К.Н.Е.: ПАО Сбербанк VISA Аэрофлот, синего цвета с рисунком воздушного шара *; ПАО Сбербанк VISA, серо – зеленого цвета, *; ПАО АТБ МИР с рисунком рук *;

телефон марки «Samsung Galaxy J8», золотистого цвета, в прозрачном силиконовом чехле, IMEI 1: *; IMEI 2: *;

Со слов участвующей в осмотре К.Н.Е., указанные вещи при нападении у нее были похищены мужчиной на автобусной остановке (т. 1 л.д. 180 – 194);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата , из которого следует, что сумка женская, бордового цвета, название David Jones Paris; кошелек женский, красного цвета, название Hassion; телефон марки «Samsung Galaxy J8», золотистого цвета, в прозрачном силиконовом чехле; признаны вещественными доказательства и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 195);

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от дата , из которого следует, что у потерпевшей К.Н.Е., изъят пуховик темно– оливкового цвета (т. 1 л.д.199 – 202);

Протоколом осмотра изъятых предметов и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что осмотрен: пуховик женский с капюшоном (демисезонное пальто), темно – оливкового цвета, длинной по спинке 93 см., в средней трети обеих пол имеются прорезные карманы на молнии, подкладка цветная, размер 58/60. На левой поле в верхней трети имеется дефект ткани длинной примерно 1 см. (т. 1 л.д. 203 – 211);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата , из которого следует, что три банковские карты на имя К.Н.Е.: ПАО Сбербанк VISA Аэрофлот, синего цвета с рисунком воздушного шара *; ПАО Сбербанк VISA, серо – зеленого цвета, *; ПАО АТБ МИР с рисунком рук *; пуховик К.Н.Е., признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 212 – 213);

Справкой ИП «М.Г.» * от дата , из которой следует, что магазин «Времена года» реализует населению сумки женские кожаные, средней стоимостью 3500 рублей, кошельки женские кожаные, средней стоимостью 1900 (т. 1 л.д. 241);

Справкой «ДНС Ритейлер» от дата , из которой следует, что стоимость смартфона марки «Samsung SM-J810F Galaxy J8» на дата составляла 15990 рублей, дата продажи прекращены (т. 1 л.д. 243).

Вина подсудимого в разбойном нападении на Ш.Н., подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая Ш.Н. суду показала, что работает индивидуальным предпринимателем, осуществляет торговую деятельность одна, по продаже домашней одежды и носочно – чулочных изделий, в торговом павильоне «Ангелина» ТЦ «Восход», где находится камера видеонаблюдения.

дата примерно в 12 часов 25 минут, находясь в торговом павильоне, она развешивала одежду и разговаривала по телефону. В магазин зашел Короткий Л.А., который спросил есть ли носки, она ответила, что есть, после чего мужчина потребовал 500 рублей, она повернулась к Короткому Л.А., в этот момент, он достал из кармана куртки правой рукой кухонный нож с рукояткой синего цвета и пошел на нее, направив клинок в ее сторону, пытался схватить ее, нанести удар ножом, она поняла, что мужчина хочет ограбить ее. Испугавшись, за жизнь и здоровье, защищаясь, она левой рукой схватила мужчину за запястье его правой руки, в которой он держал нож, чтобы не смог ее ударить, а правой рукой стала выталкивать его из торгового павильона. Мужчина сопротивлялся, не уходил, пытался нанести удар ножом, прилагая усилия, она вытолкнула его из помещения на улицу, взяла палку и швабру, звала на помощь, сказала, вызовет полицию, после чего, Короткий Л.А. ушел. В руках у Короткого Л.А. был нож, из металла серебристого цвета, длиной 12 – 15 см., шириной 2 – 3 см., с пластиковой рукояткой синего цвета, длиной 10 см. Направление клинка ножа в ее сторону, она воспринимала, как реальную угрозу жизни, боялась удара ножом. Оказала активное сопротивление, так как сильно испугалась. Помещение павильона не большое, второго выхода нет, бежать не куда. Словестных угроз, Короткий Л.А., не высказывал.

Также пояснила, что в заявлении и первоначальных показаниях, могла не сказать про требование им денег 500 рублей, так как была сильно напугана, затем, вспомнила и уточнила. Утверждает, что Короткий Л.А., сначала спросил про носки, затем потребовал деньги 500 рублей, при этом угрожал ножом, направив лезвие на нее, пытаясь схватить и

нанести удар. Короткий Л.А., не просил носки в долг за 500 рублей, этого не было. Сразу после случившегося, сотрудники полиции изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения в павильоне, нападение на нее Короткого Л.А., осмотрев воспроизведенную видеозапись в судебном заседании, приобщенную по ходатайству государственного обвинителя, заявляет, что видеозапись соответствует видеозаписи изъятой у нее в день нападения. На приобщенной в суде видеозаписи событие записано от начала и до конца.

Письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что с участием Ш.Н., осмотрено помещение торгового павильона * «Ангелина», находящегося в торговом центре «Восход», расположенного в *, на первом этаже, вход осуществляется через металлическую дверь, оснащенную врезным замком, дверь и замок повреждений не имеют. При входе слева направо расположены: вешала с товаром, окно, витрина с товаром, прилавок на котором находятся нижнее белье, носки, за прилавком расположен стол с кассовым аппаратом и документами, далее окно. Со слов Ш.Н., дата в торговый павильон зашел неизвестный мужчина, который угрожал ей ножом. В помещении павильона справа в углу установлена камера видеонаблюдения. Фрагмент видеозаписи за дата , на котором запечатлен момент нападения, переснят с компьютерного монитора на мобильный телефон следователя марки «iPhone», изъят, после чего переписан на диск (т. 2 л.д. 3 – 9);

Протоколом осмотра предметов и фототаблицы к нему от дата , из которого следует, что осмотрен DVD – диск с видеозаписью на компьютере с помощью программы проигрывателя Windows Media, открывается окно, воспроизводится запись продолжительностью 00 минут 58 секунд, в правом верхнем углу указана дата записи дата . На записи помещение торгового павильона с женской и мужской одеждой. У дальней стены находится женщина, которая стоит спиной к входу. В павильон входит мужчина, славянской внешности с усами, в очках для коррекции зрения, высокого роста, худощавого телосложения, на котором надеты: трикотажная спортивная шапка темного цвета, укороченная куртка темного цвета с капюшоном, брюки синего цвета, высокие резиновые сапоги темного цвета. Женщина поворачивается к мужчине, который правой рукой извлекает из правого кармана своей куртки, предмет похожий на кухонный нож с рукоятью синего цвета и начинает двигаться в сторону женщины. Женщина, увидев в руке мужчины нож, оказывает сопротивление, выталкивает мужчину руками из павильона, он сопротивляется, после чего задом мужчина переступает порог павильона на улицу, где находятся прохожие, уходит (т. 2 л.д. 10 – 15).

Актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного) * от дата , из которого следует, что у Короткого Л.А. дата в 15 часов 20 минут установлено алкогольное опьянение (т. 2 л.д. 113 – 114).

Свидетель К.Е. суду показала, что ее родной брат, Короткий Л.А., с дата проживает в квартире, расположенной в *, которую получил дата . В брачных отношений не состоял, детей не имеет, в трудовых отношениях официально не состоял, имел доход от сбора дикоросов и охоты, которую осуществлял на оформленном промысловом участке в районе *, при помощи капканов, оружия не имеет. Длительное время, более 20 лет, по несколько месяцев в году, Короткий Л.А., проживал в тайге один, без людей, был не социализированным. По возвращению из тайги, боялся выходить на улицу, переходить дорогу, злоупотреблял спиртными напитками, все заработанное пропивал. Общался с ней, а также поддерживал дружеские отношения с Т.Г. и Б.А. С дата у него в квартире проживали А.Р. с мужем. В дата , она видела, А.Р., ее муж, двое соседей, в квартире брата распивали спиртное. А.Р. сообщила, Короткий Л.А. находится на лечении *. Неоднократно, Короткий Л.А., проходил лечение * в *, и * ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» в *. Ей известно, что при лечении * Короткому Л.А., применяли американский препарат, затем прекратили, в связи с побочным действиями. Полагает, что от данного препарата у него было агрессивное поведение. Короткого Л.А., может охарактеризовать, в трезвом состоянии положительно, заботливый, добрый, работящий, имеет заболевание * в состоянии алкогольного опьянения отрицательно, агрессивный, сам не может остановиться от употребления спиртного, при желании выпить и отсутствии спиртного, проявляется сильная агрессия. Психика у

Короткого Л.А. не стабильная, у него есть свое учение о вере, параллельных мирах, порталах, которое он записывает и публикует в интернете, с его слов, он не обычный человек, общается с духами, животными, луной, ети, сын бога мертвого, обладает знаниями об устройстве вселенной, может открыть всему человечеству знания, данные ему свыше, разговаривает в основном на религиозные темы, рассказывает много других, странных вещей. В дата отец, категорически, отказался принимать его у себя в доме, считая сумасшедшим.

Вина подсудимого подтверждается доказательствами, представленными сторонами в судебном заседании:

Свидетель Б.Н. суду показала, что она работает следователем Поронайского МСО СУ СК России по * у нее в производстве находилось уголовное дело в отношении Короткого Л.А. Все следственные и процессуальные действия с подсудимым Коротким Л.А., ею проводились в присутствии защитника Парамонова О.В. Давление, психологическое и физическое, на подсудимого Короткого Л.А., не оказывалось. Все права ему были разъяснены и понятны. Сведения, изложенные в протоколах допросов, написаны с его слов. С протоколами допросов он был ознакомлен, замечаний, заявлений, не поступало.

Свидетель П.С. суду показала, что она работает следователем СО ОМВД России по Поронайскому городскому округу, у нее в производстве находилось уголовное дело в отношении Короткого Л.А., с которым она проводила следственные действия. Чистые бланки допросов и иных процессуальных документов, она, ни защитнику Парамонову О.В., ни подсудимому Короткому Л.А., не давала, пустые бланки, они не подписывали. Давление физическое или психологическое на подсудимого Короткого Л.А., ни она, ни другие сотрудники полиции в ее присутствии, не оказывали. Жалобы от Короткого Л.А. и защитника Парамонова О.В., об оказании давления, не поступали. Допросы подсудимого Короткого Л.А. проводились в присутствии защитника, после составления протоколов, он с ними знакомился, заявлений, замечаний не поступало.

Свидетель Ц.А. суду показал, что он работает оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Поронайкому городскому округу. дата , находился на дежурстве в составе следственно – оперативной группы, по поручению оперативного дежурного дежурной части ОМВД Росси по Поронайскому городскому округу, осуществлял проверку и оперативно – розыскные мероприятия по установлению лица напавшего на продавца торгового павильона «Ангелина», в связи с заявлением Ш.Н. В ходе проверки установлено, что в торговом павильоне имеется видеокамера, нападение записано, видеозапись он скопировал на свой сотовый телефон, следователь скопировала на свой сотовый телефон, копия видеозаписи осталась у него в телефоне, по требованию, он записал ее на диск и передал государственному обвинителю. По данной видеозаписи, где зафиксировано лицо нападавшего мужчины, он совместно с другими сотрудниками полиции, в тот же день установили и задержали мужчину, это был Короткий Л.А.

Свидетель П.Н. суду показала, что она работает следователем СО ОМВД России по Поронайскому городскому округу, в ходе предварительного расследования она проводила осмотр вещественного доказательства, диска с видеозаписью разбойного нападения на Ш.Н., о чем ее составлен протокол на бумажном носителе. Осмотрев, представленную в судебном заседании видеозапись, она утверждает, что запись по содержанию и размеру, соответствует той, которую она осматривала и приобщала к делу.

Свидетели, Т.Г. и Б.А., каждый в отдельности, суду показали, что длительное время знакомы с подсудимым Коротким Л.А., который работал охотником, занимался заготовкой пушнины и проживал один в тайге, куда, они привозили ему продукты питания, вещи, необходимые материалы. Связь с ним, как, когда, куда и что доставлять, они держали через его сестру, К.Е. Охарактеризовать его могут с положительной стороны, в тайге всегда встречал и размещал их, вел себя гостеприимно. В городе, они с ним не общались, какой он вел образ жизни, не знают.

Сообщением исполняющей обязанности Поронайского городского прокурора Ш.С. от дата , из которого следует, что поступившие в Поронайскую городскую прокуратуру в дата

жалобы от Короткого Л.А., направлены в Поронайский городской суд для приобщения к материалам дела.

Сообщением руководителя следственного отдела СУ СК России по * Ф.В. от дата , из которого следует, что в период с дата по дата в Поронайский МСО СУ СК России по *, жалобы и заявления от Короткого Л.А. на действия (бездействия) сотрудников ОМВД России по Поронайскому городскому округу, следователя СО ОМВД России по Поронайскому городскому округу П.С. и старшего следователя Поронайского МСО СУ СК России по * Б.Н. – не поступали.

Копией медицинской карты стационарного больного * от дата в отношении К.Н., из которой следует, что К.Н., поступила дата в 12 часов 07 минут, доставлена СМП, с дата по дата , находилась на лечении в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» с диагнозом при поступлении открытая рана других частей шеи, алкогольное опьянение, общее состояние тяжелое, сознание – слегка заторможена, затем выставлен клинический диагноз: колото – резаная рана шеи. Ранение трахеи? Подкожная эмфизема шеи, грудная клетка, необходима консультация торакального хирурга, госпитализирована в РАО. дата проведена операция – нижняя трахеостомия, проведено стационарное медикаментозное лечение, выписана с улучшением, направлена в СО ОКБ торакального хирурга для определения дальнейшей тактики лечения. Основной диагноз: Колото – резаная рана шеи. Ранения трахей.

Копией карты амбулаторного больного * * на имя К.Н.Е., дата года рождения, из которой следует, что К.Н.Е., дата в 12 часов 20 минут осмотрена врачом травматологом, жалобы на ножевое ранение левой молочной железы. Со слов ножевое ранение нанес неизвестный мужчина на автобусной остановке. Status localis: Колото – резаное ранение проекции ареолды левой молочной железы длиной до 1,5 см., длина канала до 4 см., заканчивается слепо, спереди назад, снизу вверх (ход канала). Выполнено ПХО раны, ушивание, дренирование, а/с наклейка. Диагноз: Колото – резаное ранение левой молочной железы. Лечение амбулаторное. Иных врачебных записей не имеется.

Выпиской из амбулаторной карты * за подписью участкового врача Х.А., из которой следует, что Короткий Л.А. имеет заболевания: основное, ИБС. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Артериальная гипертензия 2 ст., сопутствующее: Хронический обструктивный бронхит. Варикозное расширение вен нижних конечностей.

Исследовав все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Короткого Л.А., по всем трем эпизодам, доказана полностью.

Показания потерпевших К.Н., К.Н.Е., Ш.Н., свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., Р.А., Б.Л., О.Г., П.Е., К.В., Е.С., П.С., Б.Н., Ц.А. , А.М., П.Н., К.Е., Т.Г., Б.А., суд признает достоверными, так как на протяжении всего предварительного и судебного следствия они последовательны, логичны, неизменны, согласуются между собой и дополняют друг друга, а также согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, относимыми, так как относятся к предмету исследования, а в совокупности достаточными, для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело по факту нанесения удара ножом в область шеи слева К.Н., по факту разбойного нападения на К.Н.Е., по факту разбойного нападения на Ш.Н., возбуждено следователем в установленном законом порядке, после поступления рапорта (сообщения) о преступлении, материалов проверки.

Все вышеперечисленные доказательства, протоколы следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно – процессуальоного закона и оснований для признания их недопустимыми, не имеется.

Незначительные расхождения в показаниях потерпевшей К.Н. и свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., объясняются нахождением их в состоянии алкогольного опьянения, указанные расхождения не влияют на доказанность вины подсудимого, суд признает их не существенными, и приходит к выводу, что они не порочат показания указанных лиц в целом.

Показания свидетеля А.Р. в части нахождения потерпевшей К.Н. утром дата в квартире Короткого Л.А., суд не принимает во внимание, считает, что свидетель добросовестно заблуждается, перепутав события, так как в суде установлено, что указанные лица неоднократно, в разные дни, употребляли спиртное в квартире Короткого Л.А., кроме того, они опровергаются показаниями потерпевшей К.Н., свидетелей Н.В., Б.И. Ш.Д.

Оснований для оговора подсудимого у потерпевших К.Н., К.Н.Е., Ш.Н., свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., Р.А., Б.Л., О.Г., П.Е., К.В., Е.С., П.С., Б.Н., Ц.А. , А.М., П.Н., К.Е., Т.Г., Б.А., не имеется и не доверять их показаниям, у суда оснований нет, так как установлено, что неприязненных отношений между подсудимым Коротким Л.А., потерпевшими и свидетелями, никогда не было, в материалах дела данные сведения отсутствуют, не представлено таковых и в судебном заседании стороной защиты.

Подсудимый Короткий Л.А., с потерпевшими К.Н.Е., Ш.Н., свидетелями Р.А., Б.Л., О.Г., П.Е., К.В., Е.С., П.С., Б.Н., Ц.А. , П.Н., А.М., ранее знаком не был; со свидетелем К.Е., находится в родственных отношениях; с потерпевшей К.Н., свидетелями Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., Т.Г., Б.А., знаком, находился в дружеских, хороших отношениях, вместе проводили свободное время.

Заключение судебно – медицинской экспертизы * от дата в отношении К.Н., заключение судебно – медицинской экспертизы * от дата в отношении К.Н.Е., заключение судебно – трасологической экспертизы * от дата пуховика К.Н.Е., у суда сомнений не вызывают, они даны компетентными специалистами, имеющими специальное высшее медицинское, экономическое образование и стаж экспертной работы по специальности, обоснованы, по сути они согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами. Суд признает их допустимыми доказательствами и в совокупности с другими, берет за основу обвинительного приговора.

Осмотренные вещественные доказательства, суд признает допустимыми доказательствами виновности подсудимого Короткого Л.А., поскольку они добыты и осмотрены с соблюдением норм уголовно – процессуального закона, указанные предметы, имеют на себе следы преступления.

Анализируя показания подсудимого Короткого Л.А., данные в ходе предварительного и судебного следствия, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает достоверными признательные показания, данные им с участием защитника в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого дата и обвиняемого дата , при проверки показаний на месте дата (т. 2 л.д. 55 – 58, т. 2 л.д. 59 – 66, т. 2 л.д. 72 – 73); признательные показания в качестве обвиняемого дата (т. 2 л.д. 88 – 93), а также признательные показания, данные в ходе судебного следствия, не противоречащие фактически установленным обстоятельствам дела.

Признательные показания подсудимого Короткого Л.А. согласуются с показаниями потерпевших К.Н., К.Н.Е., Ш.Н., свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р., Р.А., Б.Л., О.Г., П.Е., К.В., Е.С., П.С., Б.Н., Ц.А. , П.Н., К.Е., Т.Г., Б.А., а также подтверждаются протоколами осмотра места происшествия, осмотра предметов и заключениями судебных экспертиз.

Допросы подсудимого Короткого Л.А., в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также при проверке показаний на месте с его участием, производились в присутствии защитника Парамонова О.В., то есть в условиям, исключающих возможность оказания давления на допрашиваемое лицо.

Защитник подсудимого осуществлял защиту его прав и интересов в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства и законодательства об адвокатуре.

В ходе предварительного следствия и в судебных заседаниях жалоб, заявлений от подсудимого Короткого Л.А. на действия защитника не поступало. Позиция защитника не противоречит интересам подсудимого.

Перед производством допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также перед проверкой показаний на месте, Короткий Л.А., был предупрежден о том, что в случае согласия давать показания, его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Замечаний от подсудимого Короткого Л.А. и защитника Парамонова О.В., на протоколы его допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также на протокол проверки показаний на месте, не поступало.

Оснований для самооговора у подсудимого Короткого Л.А., также не имеется, не содержится данных сведений в материалах уголовного дела, не представлено таковых и самим подсудимым в судебном заседании.

Подсудимый на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит. О событиях, предшествующих совершению преступления, во время его совершения и после совершения, дает четкие, последовательные показания. В судебном заседании поведение Короткого Л.А. является адекватным, на вопросы участников процесса отвечает логично, неудобные для него вопросы остаются без ответов.

Согласно заключениям судебно – психиатрической комиссии экспертов * от дата (т. 2 л.д. 43 – 44), Короткий Л.А., *

Выводы стационарной судебно – психиатрической экспертизы у суда сомнений не вызывает, они даны компетентными специалистами в области психиатрии, в составе членов комиссии: Б.А., образование высшее, судебно – психиатрический эксперт высшей квалификационной категории, заведующий судебно – психиатрическим отделением для лиц, содержащихся под стражей, стаж работы 35 лет; А.И., образование высшее, врач – психиатр высшей квалификационной категории, заведующий отделением принудительного лечения специализированного типа, стаж работы 36 лет; К.М. образование высшее, врач – психиатр высшей квалификационной категории, заведующий мужским отделением, стаж работы 6 лет, обоснованы, согласуются со справками ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», ГБУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница», ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер», на учете у врачей нарколога, психиатра не состоял и не состоит, проходил службу в армии. При производстве экспертизы, экспертами были использованы специальные методики, учтены все, необходимые обстоятельства и периоды жизни подсудимого (проживание в тайге, злоупотребление и лечение от алкоголизма, увлечение своей религией и другие). Не доверять заключению экспертизы, у суда оснований нет. Суд признает заключение стационарной судебно – психиатрической экспертизы допустимым доказательством.

С учетом поведения подсудимого Короткого Л.А. в суде, заключения стационарной судебно – психиатрической комиссии экспертов, суд в отношении содеянного признает Короткого Л.А. вменяемым, а его доводы, о влиянии на него иных, высших сил, при совершении преступления, суд расценивает, как способ защиты.

Признательные показания подсудимого Короткого Л.А. по эпизоду умышленного причинения тяжкого вреда здоровью К.Н., согласуются и дополняются показаниями,

потерпевшей К.Н. о том, что дата , на стук открыла входную дверь, вышла на лестничную площадку, в грубой форме, сказала Короткому Л.А. уходить, после чего, Короткий Л.А. ни сказав ни слова, нанес удар ножом в шею, развернулся и ушел, угрозу убийством не высказывал, сопротивление она не оказывала, на помощь не звала, действия его никто из посторонних лиц не пресекал;

свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р. о том, что дата на стук, К.Н. открыла входную дверь, вышла на лестничную площадку, через минуту вернулась, держась рукой за шею и сказала Короткий Л.А. нанес удар ножом, на шее слева был порез, ввызвали скорую помощь, в тот день, между Н.В. и Коротким Л.А. у него в квартире была ссора, они забрали спиртное, ушли к К.Н., его не пускали, он требовал спиртное, был злой, агрессивный;

свидетелей О.Г., Р.А., Б.Л. о том, что дата к К.Н. выезжала скорая помощь, осмотрена фельдшером, на шее рана, доставлена в больницу, со слов мужчина ударил ножом;

медицинскими документами: копией карты вызова скорой медицинской помощи, копией карты стационарного больного о том, что дата К.Н. на машине скорой помощи доставлена в больницу, в области шеи слева рана, края зияют, кровоточат, подкожная эмфизема, диагноз: колото – резаная рана шеи слева, алкогольное опьянение, проведена операция;

заключением судебно – медицинской экспертизы * от дата , у К.Н. имелось телесное повреждение колото – резаное ранение в левой надключичной области на уровне средней трети ключицы с повреждением трахеи, с развитием подкожной эмфиземы, левостороннего и правостороннего пневмотороксов, которое оценивается, как тяжкий врез здоровью по признаку опасности для жизни, образовано от воздействия предмета, обладающего колюще – режущими свойствами, в срок, незадолго до оказания медицинской помощи;

протоколом осмотра места происшествия, лестничной площадки третьего этажа около квартиры потерпевшей, расположенной в *, следов борьбы, крови, не обнаружено, и другими.

Признательные показания подсудимого Короткого Л.А. по эпизоду разбойного нападения на К.Н.Е., согласуются и дополняются показаниями,

потерпевшей К.Н.Е., свидетелей П.Е., Е.С., К.В. о том, что дата Короткий Л.А. потребовал деньги, получил отказ, ударил ножом и забрал сумку К.Н.Е., на ее одежде в области груди, пуховике был порез, на кофте была кровь, К.Н.Е. и П.Е. преследовали Короткого Л.А., требуя вернуть сумку, Е.С. и К.В., оказали помощь, преградили подсудимому дорогу, потребовали вернуть сумку, Короткий Л.А. бросил сумку, потерпевшей вызвана и оказана медицинская помощь;

протоколом осмотра места происшествия о том, что разбойное нападение на К.Н.Е. совершено на автобусной остановке около дома, расположенного в *;

протоколами выемки и осмотра одежды, в которой находилась потерпевшая в момент нападения, пуховик на котором имеется повреждение ткани от удара ножом;

протоколами выемки и осмотра похищенного у К.Н.Е. имущества: сумки, кошелька, телефона, банковских карт;

медицинскими документами: копией карты вызова скорой медицинской помощи, копией карты амбулаторного больного о том, что дата К.Н.Е. на машине скорой помощи доставлена в больницу, в области молочной железы имеется рана, диагноз: колото – резаная рана молочной железы слева, оказана медицинская помощь;

заключением судебно – медицинской экспертизы * от дата о наличии у потерпевшей К.Н.Е. телесного повреждения, слепое колото – резаное ранение левой молочной железы, образованное предметом, обладающим колюще – режущими свойствами;

заключением судебно – трасологической экспертизы * от дата о том, что на пуховике К.Н.Е. имеется одно повреждение, относящееся к колото – резанному, которое могло быть образовано орудием, имеющим плоский клинок с обухом и лезвием и другими.

Признательные показания подсудимого Короткого Л.А. по эпизоду разбойного нападения на Ш.Н., согласуются и дополняются показаниями,

потерпевшей Ш.Н. о том, что дата в торговом павильоне «Ангелина» на нее напал Короткий Л.А., потребовал, носки, деньги500 рублей, угрожая ножом, направив на нее клинок, пытаясь схватить, она сильно испугалась за жизнь, оказала сопротивление, перехватила его руку с ножом, вытолкала из павильона, позвала на помощь, сказала вызовет полицию;

протоколом осмотра места происшествия о том, что местом совершения преступления является торговый павильон «Ангелина» ТЦ «Восход»;

протоколом осмотра диска с видеозаписью нападения на Ш.Н. о том, что дата в торговом павильоне «Ангелина» Короткий Л.А. угрожая ножом, напал на Ш.Н., которая оказала сопротивление, перехватив его руку с ножом вытолкала из павильона, и другими.

В судебном заседании была воспроизведена и осмотрена видеозапись за дата в торговом павильоне «Ангелина», представленная государственным обвинителем. Суд убедился, что Короткий Л.А., зайдя в торговый павильон «Ангелина» совершил нападение на продавца Ш.Н., угрожая ей применением предмета (ножа), используемого в качестве оружия. Предмет (нож), имеет лезвие, обладает колюще – режущими свойствами, является опасным орудием. Потерпевшая Ш.Н. и подсудимый Короткий Л.А., после осмотра заявили, что на видеозаписи в павильоне Короткий Л.А.

Видеозапись, соответствует протоколу ее осмотра на бумажном носителе, произведенном следователем П.Н. дата , указанная в протоколе и на диске продолжительность записи соответствуют 00 м. 58 сек. В судебном заседании установлен источник ее происхождения, записана оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Поронайскому городскому округу Ц.А. на его сотовый телефон, в ходе проверки сообщения Ш.Н., для розыска нападавшего и передана государственному обвинителю. В судебном заседании свидетели Ц.А. , П.Н., потерпевшая Ш.Н., осмотрев видеозапись, подтвердили ее идентичность с оригиналом и находившейся на диске в деле, потерпевшая Ш.Н. подтвердила показания Ц.А. , о том, что сразу после случившегося сотрудники полиции и следователь скопировали на свои телефоны видеозапись с камеры видеонаблюдения из торгового павильона «Ангелина». Подлинность видеозаписи сторонами не оспаривается. Представленную государственным обвинителем и осмотренную в судебном заседании видеозапись, суд признает допустимым доказательством.

Доводы подсудимого Короткого Л.А. в части оказания давления следователями полиции и следственного комитета, предоставлении на подпись чистых бланков его допросов от дата , судом были проверены, не нашли своего подтверждения, опровергаются показаниями свидетелей П.С. и Б.Н., а также сообщением исполняющего обязанности Поронайского городского прокурора Ш.С. и руководителя Поронайского МСО СУ СК России по * Ф.В., из которых следует, что допросы подсудимого Короткого Л.А. проводились с участием защитника Парамонова О.В., чистые бланки протоколов на подпись ни ему, ни защитнику, не предоставлялись, с протоколами знакомился, замечаний не поступало, жалобы на действия сотрудников полиции, следователей полиции и следственного комитата, от него не поступали.

Доводы подсудимого Короткого Л.А., что удар ножом потерпевшей с целью завладения ее имуществом (сумкой) не наносил, нанес по неосторожности, суд находит несостоятельными, показания в этой части недостоверными, так как они опровергаются его признательными показаниями, данными в ходе досудебного производства, показаниями потерпевшей К.Н.Е., свидетелей П.Е., К.В., Е.С., и расценивает, как способ защиты.

Доводы подсудимого Короткого Л.А. об отсутствии в его действиях состава преступления по факту разбойного нападения на Ш.Н., поскольку он деньги не требовал, ничего не взял, суд находит несостоятельными, так как они опровергаются показаниями потерпевшей Ш.Н., а также в соответствии с пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата (в ред. от дата) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, и не имеет правового значения похищено имущество или нет.

Доводы подсудимого Короткого Л.А. в части, что в него вселился дьявол, он не руководил своими действиями, им руководили иные силы, которые мстят ему за созданное новое учение, свидетеля К.Е. в части, что на поведение Короткого Л.А. могло повлиять его отношение к религии, применение лекарственных препаратов от алкоголизма, вызывающих

агрессию, суд находит несостоятельными, расценивает, у подсудимого, как способ защиты, у свидетеля, как желание смягчить ответственность подсудимого, поскольку они опровергаются заключением судебно – психиатрической экспертизы, адекватным поведением подсудимого в суде.

Доводы подсудимого Короткого Л.А. в части, что при совершении трех преступлений он находился в трезвом состоянии и алкогольное опьянение не повлияло на его поведение при совершении преступления, выпил после того, как ушел из торгового павильона «Ангелина», суд находит несостоятельными, так как они опровергаются показаниями свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д., А.Р. о том, что дата в период с 6 до 11 часов 30 минут Короткий Л.А. вместе с ними употреблял спиртное в квартире последнего, затем ему налили спиртное в квартире К.Н., находился в состоянии алкогольного опьянения, был злой, агрессивный, в связи с тем, что ему не дают выпить спиртное, что объективно согласуется с актом медицинского освидетельствования * от дата , согласно которого у Короткого Л.А. установлено алкогольное опьянение. Показания Короткого Л.А. в этой части, суд признает недостоверными и расценивает, как способ защиты.

Признательные показания подсудимого Короткого Л.А., данные в ходе предварительного следствия и в суде, суд признает достоверными.

Нарушений уголовно – процессуального закона органами предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела допущено не было, представленные стороной обвинения доказательства, суд признает допустимыми.

Исследовав все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Короткого Л.А. в разбойном нападении на К.Н.Е. и Ш.Н., доказана полностью.

В ходе предварительного расследования Короткий Л.А. полностью признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении К.Н., давал подробные и последовательные показания.

Виновность подсудимого Короткого Л.А. в нанесении одного удара ножом в область шеи потерпевшей К.Н., повлекшего причинение потерпевшей повреждения, расценивающегося как причинившее тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, установлена на основе совокупности исследованным в судебном заседании доказательств.

Исследовав и оценив все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что органами предварительного следствия фактические обстоятельства дела по эпизоду умышленного причинения тяжкого вреда здоровью К.Н., установлены правильно, однако юридическая оценка содеянного, дана не верно.

В соответствии с частью 3 статьи 30 УК Российской Федерации покушением на преступление признаются умышленные действия, направленные на совершение преступления, если при этом оно не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации * от дата «О судебной практике по делам об убийстве» (в ред. Постановления * от дата), покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть, когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.).

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. При наличии у лица косвенного умысла на причинение вредных

последствий в случае их не наступления по независящим от этого лица обстоятельствам содеянное квалифицируется как оконченное преступление по фактически наступившим последствиям.

Подсудимый Короткий Л.А. на протяжении всего предварительного и судебного следствия отрицает наличие у него умысла на убийство К.Н., пояснял, что убивать ее не хотел. Из показаний подсудимого Короткого Л.А. и потерпевшей К.Н. следует, что после того, как Короткий Л.А. нанес ножевое ранение К.Н., он развернулся и ушел, потерпевшая на помощь не звала, действия подсудимого никто не пресекал.

Показания подсудимого Короткого Л.А. и потерпевшей К.Н., согласуются с показаниями свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д. и А.Р. об известных им обстоятельствах дела, в том числе, что К.Н. находясь на лестничной площадке с Коротким Л.А., на помощь не звала, с другими материалами уголовного дела (протоколом осмотра места происшествия, протоколом очной ставки, заключением судебно медицинской экспертизы).

Из приведенных доказательств следует, что Короткий Л.А. во время нанесения потерпевшей ранения шеи угроз ей не высказывал, после нанесения потерпевшей ножом ранения шеи, осознавая, что она жива, каких – либо действий, направленных на убийство потерпевшей не предпринимал, хотя имел реальную возможность лишить ее жизни при помощи ножа, и ему ничего не препятствовало (если бы он имел намерение убить потерпевшую) довести свой умысел до конца.

Сам факт причинения ранения шеи при отсутствии других объективных доказательств, подтверждающих умысел на причинение потерпевшей смерти, не может свидетельствовать о намерении Короткого Л.А. убить К.Н.

Поскольку по делу установлено, что Короткий Л.А. действовал не с прямым, а с косвенным умыслом, он должен нести ответственность не за те последствия, которые могли наступить, а за те, которые реально наступили, то есть за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Доказательств, подтверждающих наличие у подсудимого прямого умысла на убийство потерпевшей К.Н., стороной обвинения не представлено.

В соответствии с частью 3 статьи 14 УПК Российской Федерации все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно – процессуальным кодексом, толкуются в пользу подсудимого.

Вывод обвинения о том, что Короткий Л.А. желал наступление смерти потерпевшей не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Способ нанесения повреждения потерпевшей, сила удара, применение при этом ножа, область его применения, не являются достаточными доказательствами для вывода о наличии прямого умысла на причинение смерти.

При наличии желания у Короткого Л.А. причинить смерть К.Н., препятствий, для его реализации, не имелось. После нанесения одного удара ножом потерпевшей, последняя, не оказывала какого – либо сопротивления Короткому Л.А. Другие лица, находившиеся в квартире, свидетели Н.В., Б.И. , Ш.Д. и А.Р., также не препятствовали его действиям. Однако, в указанной обстановке, при отсутствии очевидных данных, свидетельствующих о достаточности тяжести нанесенного повреждения для наступления смерти потерпевшей, Короткий Л.А. не принял дополнительных мер, направленных на лишение жизни К.Н. Напротив, как установлено в судебном заседании, после нанесения повреждения, покинул место происшествия.

То есть, поведение подсудимого Короткого Л.А., после нанесения удара ножом потерпевшей К.Н., свидетельствует об отсутствии прямого умысла на убийство.

Кроме того, показания потерпевшей К.Н. и свидетелей Н.В., Б.И. , Ш.Д. и А.Р., также не свидетельствуют о наличии прямого умысла у подсудимого на убийство.

Таким образом, анализ приведенных доказательств в их совокупности, свидетельствует о наличии у Короткого Л.А. умысла лишь на причинение вреда здоровью потерпевшей. Нанося умышленно с достаточной силой ножом удар в шею, то есть в место расположения жизненно – важных органов, Короткий Л.А., не мог не понимать, что данными действиями может причинить потерпевшей тяжелые травмы.

При таких обстоятельствах, суд переквалифицирует действия Короткого Л.А. с части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК Российской Федерации на пункт 3 части 2 статьи 111 УК Российской Федерации.

Действия Короткого Леонида Анатольевича суд квалифицирует по пункту 3 части 2 статьи 111 УК Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Квалифицирующий признак совершения преступления с применением предмета, используемого в качестве оружия, нашел свое подтверждение. Для нанесения повреждения потерпевшей в качестве оружия Короткий Л.А. использовал нож. Своими действиями подсудимый умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Действия Короткого Леонида Анатольевича по факту нападения на К.Н.Е. суд квалифицирует по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Основанием для такой квалификации является то, что умысел у подсудимого Короткого Л.А. был направлен на нападение в целях хищения чужого имущества, он понимал и осознавал, что для завладения чужим имуществом с корыстной целью, им осуществляется применение насилия опасного для жизни и здоровья, он применяет предмет, используемый в качестве оружия (нож), обладающий колюще – режущими свойствами, способный причинить смерть или вред здоровью потерпевшей. Действовал он в присутствии законного владельца К.Н.Е., понимавшей и осознававшей противоправный характер его действий. Умысел на завладение чужим имуществом у Короткого Л.А. возник до применения к потерпевшей насилия опасного для жизни и здоровья.

Квалифицирующий признак с применения насилия опасного для жизни и здоровья в судебном заседании нашел свое подтверждение в показаниях потерпевшей К.Н.Е., заключении судебно – медицинской экспертизы, согласно которым, Короткий Л.А. требуя деньги, нанес удар ножом в грудь потерпевшей, то есть применил насилие, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, что является насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшей.

Действия Короткого Леонида Анатольевича по факту нападения на Ш.Н. суд квалифицирует по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Основанием для такой квалификации является то, что умысел у подсудимого Короткого Л.А. был направлен на нападение в целях хищения чужого имущества, он понимал и осознавал, что для завладения чужим имуществом с корыстной целью, им осуществляется угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья, демонстрация опасного предмета (ножа), обладающего колюще – режущими свойствами и способный причинить опасный для жизни и здоровья вред. Действовал он в присутствии законного владельца Ш.Н., понимавшей и осознававшей противоправный характер его действий. Умысел на завладение чужим имуществом у Короткого Л.А. возник до применения к потерпевшей угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья.

Квалифицирующий признак с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья в судебном заседании нашел свое подтверждение в показаниях потерпевшей Ш.Н., согласно которых, предмет (нож), находящейся в руке у Короткого Л.А., который он направил на потерпевшую, требуя деньги, потерпевшая Ш.Н. воспринимала, как опасное для жизни и здоровья орудие, а действия Короткого Л.А., выразившиеся в демонстрации данного предмета, воспринимала, как угрозу применения к ней насилия, опасного для жизни и здоровья, о чем свидетельствует ее последующее поведение. Потерпевшая Ш.Н. оказала активное сопротивление, перехватила руку с ножом, вытолкала подсудимого из павильона, звала на помощь, полицию. То есть, действовал подсудимый с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшей.

При определении вида и размера наказания подсудимому, в соответствии со статьями 6,43,60 УК Российской Федерации, суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его проживания.

Согласно статьи 15 УК Российской Федерации, Короткий Л.А., совершил три преступления, которые относятся к категории тяжких, представляющие повышенную общественную опасность, так как направлены против жизни и здоровья человека, и собственности, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, оснований для применения статьи 73 УК Российской Федерации и назначении условного осуждения, не имеется.

В соответствии с частью 6 статьи 15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, по трем эпизодам, суд не усматривает.

Каких – либо исключительных обстоятельств, позволяющих суду применить к подсудимому Короткому Л.А. более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями статей, по которым квалифицированы его действия, в материалах уголовного дела не содержится, не установлено таковых обстоятельств и в судебном заседании, поэтому оснований для применения статьи 64 УК Российской Федерации и назначении наказания ниже низшего предела, по трем эпизодам, у суда не имеется.

При определении размера наказания подсудимому Короткому Л.А., суд принимает во внимание, что он вину в совершении трех преступлений фактически признал полностью, в содеянном раскаивается, в ходе досудебного производства давал правдивые показания, не вводил следствие и суд в заблуждение, рассказал обстоятельства, место, время, способ, чем оказал активное способствование расследованию преступления, которые совершил в пенсионном возрасте, имеет * после совершения преступления принял меры направленные на заглаживание морального вреда, по почте направил каждой потерпевшей по 2000 рублей, которые они отказались получать, публично в зале суда и через газету «Звезда» * от дата принес извинения потерпевшим К.Н., К.Н.Е., Ш.Н.

В соответствии с пунктом И части 1 статьи 61 УК Российской Федерации – активное способствование расследованию преступления, суд признает смягчающим его наказание обстоятельством, по трем эпизодам.

Согласно части 2 статьи 61 УК Российской Федерации – полное признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст, состояние здоровья и наличие заболеваний, направление денежных средств и принесение извинений потерпевшим К.Н., К.Н.Е. и Ш.Н., суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами, по трем эпизодам.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего Короткому Л.А. наказание, полное признание вины в качестве явки с повинной по трем эпизодам, суд не находит, так как правоохранительные органы располагали информацией, как об обстоятельствах совершения преступления, так и о лице его совершившим, от потерпевших

и свидетелей, которые дали показания, сделали его фотографию, видеозапись и передали их полиции, до его задержания и дачи им признательных показаний.

По месту жительства Короткий Л.А. характеризуется посредственно, не судим, проживает один, не трудоустроен, злоупотребляет спиртными напитками в быту, в полицию на него поступали жалобы от соседей в сфере семейной – бытовых отношений, на учете в полиции не состоит. На учете у врачей нарколога и психиатра в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», ГБУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница», ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер» не состоит, к административной ответственности не привлекался.

Свидетель А.М., участковый уполномоченный полиции, в судебном заседании пояснил, что указанную характеристику с места жительства, он составлял со слов соседей, поддерживает ее полностью, сведения, изложенные в ней, соответствуют действительности. С учетом допрошенных в суде свидетелей К.Е., А.Р., Н.В., и других, об образе жизни подсудимого в городе, суд признает характеристику достоверной.

Свидетель К.Е. пояснила, что Короткий Л.А. характеризуется, в трезвом состоянии положительно, заботливый, добрый, работящий, в состоянии алкогольного опьянения отрицательно, агрессивный, злоупотреблял спиртными напитками, лечился от алкоголизма, самостоятельно прекратить употреблять спиртное не может, при желании выпить и отсутствии спиртного, проявляется сильная агрессия.

Свидетели, Т.Г. и Б.А., пояснили, что Короткий Л.А., характеризуется по месту проживания в тайге положительно.

По месту работы из * лесничества, Короткий Л.А. характеризуется положительно, с дата являлся промысловиком – охотником на территории Поронайского городского округа в границах реки Складской, добычу охотничьих ресурсов осуществлял на основании разрешения, сроки охоты не нарушал, государственную пошлину оплачивал своевременно и в полном объеме. В период охоты по заданию Поронайского лесничества проводил наблюдение за популяцией диких животных, их учет и предоставлял письменную информацию в лесничество, предпринимал меры по предотвращению браконьерства на территории охотугодья. В процессе взаимодействия показал себя, как исполнительный, опытный охотник, в общении вел себя сдержанно и тактично.

Согласно части 1.1 статьи 63 УК Российской Федерации, обстоятельством отягчающим наказание подсудимого по трем эпизодам, суд признает совершение преступления Коротким Л.А. в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, так как три преступления им совершены в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, со слов подсудимого Короткого Л.А., свидетелей К.Е., Н.В., Б.И. , А.Р., неоднократно *, в состоянии алкогольного опьянения проявляет сильную агрессию, совокупность указанных обстоятельств существенно увеличивает степень общественной опасности деяния и личности подсудимого при совершении им преступлений.

В соответствии с пунктом Б части 1 статьи 58 УК Российской Федерации, наказание Короткому Л.А. суд назначает отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за три тяжких преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

Оснований для назначения дополнительного наказания суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным КОРОТКОГО ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА в совершении преступлений, предусмотренных пунктом З части 2 статьи 111, части 2 статьи 162, части 2 статьи 162 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:

по пункту 3 части 2 статьи 111 УК Российской Федерации – 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы,

по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – 5 (пять) лет лишения свободы,

по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

Согласно части 3 статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Короткому Леониду Анатольевичу наказание 8 (восемь) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Короткому Л.А., исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с пунктом Б части 3.1 статьи 72 УК Российской Федерации Короткому Л.А., время содержания под стражей с дата и до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Короткому Л.А. в виде заключения под стражей оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу:

DVD – диск с видеозаписью нападения на Ш.Н. от дата – хранить при уголовном деле;

сумку женскую бордового цвета, кошелек женский красного цвета, три банковские карты на имя К.Н.Е.: ПАО Сбербанк VISA Аэрофлот, синего цвета с рисунком воздушного шара *; ПАО Сбербанк VISA, серо – зеленого цвета, *; ПАО АТБ МИР с рисунком рук *; телефон марки «Samsung Galaxy J8», золотистого цвета, прозрачный силиконовый чехол, сим – карта «Мегафон», переданные на ответственное хранение потерпевшей К.Н.Е., оставить законному владельцу – К.Н.Е..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Поронайский городской суд в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным Коротким Л.А., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, либо представить отдельно письменное заявление в апелляционные сроки. Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а осужденный и с материалами уголовного дела, о чем должны подать ходатайство в течение трех суток после провозглашения приговора и вправе подать на протокол и аудиозапись судебного заседания свои замечания в течение трех суток после ознакомления, если таковые будут иметь место. В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы, представления или пропуска срока на подачу ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а осужденным и с материалами уголовного дела, по уважительным причинам, стороны вправе ходатайствовать о его восстановлении, о чем также должны подать письменное ходатайство в суд.

Судья Поронайского городского суда: подпись.

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья – С.А. Чепкая.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».